

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4973/2536

นายจอ
นายเอกชัย ชูติพ

หัน เฟอซ์
งศ์ กับพวก

เอกสารที่มีข้อความเพียงว่าจำเลยที่ ๑ รับเงินไปจากโจทก์ จำนวนหนึ่ง แม้จำเลยที่ ๑ ลงชื่อในเอกสารดังกล่าวก็ตามก็ไม่อาจแปล ได้ว่าจำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินโจทก์หรือเป็นหนี้โจทก์หรือมีหนี้ ที่ซึ่งจำเลยที่ ๑ จะต้องชำระแก่โจทก์แต่ประการใด จึงไม่ใช่หลักฐาน แห่งการกู้ยืมเงิน

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และ ค่าเครื่องมือแพทย์ที่โจทก์ทดรองจ่ายแทนจำเลยไป

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ ค่าเครื่องมือแพทย์จำนวน ๙,๑๒๖ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาดามฎีกาข้อ ๒ ของโจทก์ในปัญหา กฎหมายที่ ศาลชั้นต้นสั่งรับมาว่า เอกสารหมาย จ.๑ และหมาย จ.๒ เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม หรือไม่ เห็นว่าตามเอกสารหมาย จ.๑ และคำแปลเป็นภาษาไทยตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข ๑ มีใจความ เพียงว่าจำเลยที่ ๑ รับเงินไปจากโจทก์ ๑๕,๐๐๐ บาท แล้ว ลงชื่อ จำเลยที่ ๑ ส่วนเอกสารหมาย จ.๒ และคำแปลเป็นภาษาไทยตามเอกสาร ท้ายฟ้องหมายเลข ๒ มีใจความเพียงว่าจำเลยที่ ๑ รับเงินไปจากโจทก์ ๓๖,๒๘๐ บาท (รวมทั้งเงินไทยและเงินสกุลเดนมาร์ก) แล้วลงชื่อ จำเลยที่ ๑ แม้หากจำเลยที่ ๑ จะ เป็นผู้ลงชื่อในเอกสารทั้งสองฉบับ ดังกล่าวก็ตาม แต่ข้อความในเอกสารทั้งสองฉบับ ก็ไม่อาจแปลได้ว่า จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินโจทก์หรือเป็นหนี้โจทก์หรือมีหนี้ที่ซึ่งจำเลย ที่ ๑ จะต้องชำระแก่โจทก์แต่ประการใด ดังนั้น เอกสารหมาย จ.๑ และหมาย จ.๒ จึง ไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง โจทก์จะฟ้องร้อง ให้บังคับคดีหาได้ไม่

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-กู้เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ